

AGENTES PÚBLICOS

Este tema possui muita incidência em provas – inclusive dentro de outras matérias, como Direito Constitucional, a começar com a possibilidade de seus sinônimos: agentes públicos também poderão ser chamados de servidores públicos, não há diferença alguma.

Agentes públicos são analisados dentro de: doutrina mais jurisprudência (conceitos não encontrados nas leis); normas constitucionais (dispositivos que a Constituição refere-se ao tratar de agentes públicos) e estatutos próprios (leis de cada categoria, por exemplo: na União, há a Lei n. 8.112/1990; no Distrito Federal, Lei Complementar n. 840/2011; em São Paulo, Lei n. 10.261/1968, entre muitas outras leis). Para este bloco de conteúdo, serão trabalhadas as doutrinas e jurisprudência e as normas constitucionais.

Conceito de Agentes Públicos:

Historicamente, o termo agente público foi assumido na Constituição de 1988; anteriormente, as pessoas de cargos públicos eram chamadas por: empregados do poder público, funcionários públicos, servidores públicos etc.



5m

ATENÇÃO

Todos os termos referem-se aos trabalhadores do Governo e não há problema em utilizar as diferentes nomenclaturas, porém, para alguns casos específicos de determinadas categorias, os nomes serão importantes e possuirão uma certa diferenciação.

Para generalizações, usa-se o termo agentes públicos; antigamente, o termo generalista era funcionário público, que, atualmente, muitos estudantes rejeitam o seu uso por acreditarem que se refere a pessoas as quais cometeram crime contra a Administração Pública – ideia incorreta, pois no Código Penal, art. 327, o conceito de funcionário público é descrito com esta nomenclatura porque seu texto foi redigido em 1940, período em que ainda era comumente usado.

Outro ponto também de confusão é achar que o termo no Código Penal está ligado apenas a criminosos, sendo que se refere àquele que comete ou sofre um crime público.

ANOTAÇÕES



O PULO DO GATO

Se aparecer o termo **funcionário público** numa questão de prova, o item não estará incorreto necessariamente. Agente público é o termo mais usual atualmente, mas não impossibilita o uso dos outros. Importante: em questões dissertativas, escolha o termo mais moderno (agentes públicos) para demonstrar domínio e conhecimento.

Agentes públicos são todas as pessoas físicas que participam de maneira permanente, temporária ou acidental, da atividade do Estado, seja por atos jurídicos, seja por atos de ordem técnica e material.

Para utilizar esse termo, não é obrigatório ser concursado, mas vale para qualquer cidadão o qual realizou algum serviço para o Governo (gratuito ou com remuneração): todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior (art. 2º da Lei n. 8.429/1992).



Formas de vinculação:

Há três estruturas/ formas de ocupar uma atividade pública: cargo público, emprego público e função pública.

Cargos públicos dividem-se em: efetivos, comissionados, vitalícios e eletivos.

- Efetivos – exigem concurso público;
- Comissionados: livre-nomeação e exoneração, cargo por indicação;
- Vitalícios: concurso (magistrados e membros do Ministério Público, após dois anos de efetivo exercício); ou escolha de autoridades – Ministro do Supremo Tribunal Federal. Diferentemente do cargo efetivo, só há uma forma de ser exonerado por: sentença judicial transitada em julgado;
- Eletivos – cargos por eleição, prazos determinados de ocupação, podendo ter a reeleição a depender de cada situação, como: reeleição indeterminada (Poder Legislativo), limitada (chefes do Executivo).



ANOTAÇÕES

Empregos públicos: a principal diferença entre o emprego para o cargo público é que este segue um estatuto próprio; por outro lado, aquele seguirá a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Sua principal característica é não possuir estabilidade (após três anos de efetivo exercício, ele não estará necessariamente ligado ao Governo, o que o difere dos cargos efetivos). Importante salientar que também são concursados. Outra característica: o empregado público segue o Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

ATENÇÃO

Há um perigo nesta última característica, porque, no cargo público comissionado exclusivamente (cargo em comissão), embora seja estatutário, seguirá o RGPS.

O comissionado que acumula um cargo público efetivo seguirá o RPPS – Regime Próprio da Previdência.

No grupo dos empregos públicos, há o empregado especial. A Lei n. 9.986/2000 trata dos empregados públicos em regime diferenciado, que são, por exemplo, aqueles dirigentes de uma sociedade de economia mista. Eles possuirão regras próprias, quase um estatuto, geralmente possuem mandatos, prazo definido, uma certa estabilidade e são investidos no cargo por designação.

ATENÇÃO

Diretores de agência reguladora ocupam cargo público.

Função Pública

A doutrina se divide em: função de confiança, temporários (excepcionais e delegatários). Função de confiança é uma função pública, semelhante ao cargo comissionado, não é um cargo público e, sim, uma atribuição.

ATENÇÃO

Para um agente público assumir uma função de confiança, é preciso que ele já tenha um cargo efetivo.

ANOTAÇÕES

Temporários excepcionais ocupam uma atividade pública por necessidade do órgão, prevista por lei; são admitidos a partir de processos seletivos.

Temporários delegatários – recebem uma concessão, permissão, autorização para desempenhar funções públicas.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2019/TJ-AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO) No que se refere aos agentes públicos, julgue o item subsecutivo.

Emprego público é aquele exercido por vínculo estatutário na Administração Pública por empregados temporários ou interinos.



COMENTÁRIO

Primeiro deslize: o emprego público não é feito por vínculo estatutário, mas, sim, pela CLT. Outro erro: o emprego público possui caráter de permanência, não sendo temporário.



25m

2. (CESPE/2019/MPC-PA/ANALISTA MINISTERIAL – COMUNICAÇÃO SOCIAL) No que concerne aos agentes públicos, assinale a opção correta.
- Um particular que exerce função pública, mesmo que sem remuneração e sem vínculo empregatício, atua como agente público.
 - Os agentes políticos restringem-se aos integrantes do Poder Legislativo da União, dos estados e dos municípios, eleitos periodicamente para mandatos temporários.
 - Considera-se agente público somente aquele que ocupa cargo ou emprego público.
 - Servidor público temporário não possui vínculo com a Administração Pública, mas exerce função relevante para ela.
 - O conceito de agente público é rígido, na medida em que obedece a rol taxativo previsto em lei específica.



COMENTÁRIO

- O particular também é um agente público, pois trata-se de um termo genérico.
- Os agentes políticos não se restringem aos integrantes da União.
- Somente, não. O termo agente público é muito mais abrangente.

ANOTAÇÕES

- d) O servidor público temporário possui vínculo com o Governo.
e) O conceito de agente público é extremamente amplo.



O PULO DO GATO

Dentro do conceito de agentes públicos, aparecerão alguns outros termos, por exemplo: agente de direito, agente de fato e usurpador de função pública. Estas nomenclaturas não são cobradas com muita intensidade nos concursos, mas apareceram algumas vezes em provas de maneira específica.

Agente de Direito

É aquele regularmente investido, ou seja, o que cumpriu todos os requisitos exigidos para exercer cargo, emprego ou função.

Agente de Fato (Funcionário Aparente)

É aquele que não cumpriu os requisitos legais para ser investido em um cargo, emprego ou função pública. Por exemplo: são trabalhadores não públicos que estão exercendo uma função pública sem quaisquer processos: não foi nomeado, não foi designado nem concursado, mas, por algum motivo, age em nome do Estado.

- Agentes necessários – situações emergenciais, como de atendimento de resgate: um caso de salvamento em que é necessária a ajuda de um ser externo aos agentes públicos envolvidos – médicos, enfermeiros, para exercer alguma atividade de salvamento.
- Agentes putativos – desempenham a atividade por presumir ser algo lícito. Um caso comum são as pessoas que passam por concursos fraudulentos, elas creem que estão de acordo com o Estado, tomam posse do seu cargo, mas não cumprem com todas as legalidades. Os atos praticados por eles serão imputados pelo Estado (teoria da imputação, decorrência do princípio da impessoalidade).

Usurpador de Função Pública

Aquele que, por má-fé, se faz passar por agente público para obter proveito próprio. Os atos praticados são considerados inexistentes.



30m



35m

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

3. (CESPE/2018/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL) Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão sem a necessária aprovação em concurso público, praticou inúmeros atos administrativos internos e externos. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que segue.
- Pedro é considerado agente putativo e, ainda que não tenha sido investido legalmente, deverá receber remuneração pelo serviço prestado no órgão público.



COMENTÁRIO

Pedro foi investido em cargo público **sem a necessária aprovação** – ele é um agente putativo, pois foi investido, mas não cumpre com todas as regras legais, mesmo assim, deverá receber remuneração pelo serviço prestado.

4. (CESPE/2017/SEDf) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da Administração, julgue o item seguinte.
- Ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato irregular.



COMENTÁRIO

O ato praticado por um usurpador não é considerado ato pelo Estado, porque não é reconhecido como parte do Governo, é um ato inexistente.

GABARITO

1. E
2. a
3. C
4. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.